Kurzvermerk: Subsidiaritätsrisiko eines direkten VfGH-Individualantrags

Stand: 28. August 2026. Mit LLM Wiki erstellt. Keine Rechtsberatung.

Kurzfazit

Bei einem Individualantrag einer Privatperson nach Art. 140 Abs. 1 Z 1 lit. c B-VG besteht ein erhebliches Risiko der Zurückweisung ohne Sachprüfung, wenn der VfGH einen anderen zumutbaren Weg annimmt.

Nach dem derzeitigen Quellenstand ist insbesondere die Kette **§ 24 DSG → Datenschutzbehörde (DSB) → Bundesverwaltungsgericht (BVwG) → gegebenenfalls Art. 144 B-VG** ernsthaft einzubeziehen. Daneben kann ein gerichtlicher Rechtsbehelf nach Art. 79 DSGVO als weiterer möglicher Weg relevant sein.

Dies ist keine Aussage über die materielle Berechtigung einer Kritik an DAC8 oder dem Krypto-MPfG. Der Punkt ist ausschließlich das verfahrensrechtliche Risiko, dass der VfGH einen direkten Antrag wegen Subsidiarität nicht inhaltlich behandelt.

Maßgebliche Rechtsprechung

- **VfGH G 178/2024, 28.04.2026:** Bei gesetzlich zwingender Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten galten DSB-Beschwerde, BVwG-Beschwerde und anschließende Art.-144-Kontrolle als zumutbarer anderer Weg. Die erwarteten Erfolgsaussichten bei der DSB waren dafür nicht entscheidend. Die Übertragung auf das Krypto-MPfG ist keine entschiedene Rechtsfrage; für eine Privatperson erscheint die Konstellation jedoch näherliegend als die Ausnahmefälle der Vorratsdatenspeicherung.
- **VfGH G 287/2022 ua, 14.12.2022:** DSB-Beschwerden führten zum BVwG; dieses stellte einen Antrag nach Art. 140 B-VG, woraufhin der VfGH die angegriffene Bestimmung aufhob. Der Umweg über DSB und BVwG kann daher tatsächlich zu einer Normenkontrolle führen.
- **VfGH G 37-38/2024, 03.10.2024:** Ein grundsätzlich verfügbarer Zivilrechtsweg kann zumutbar sein. Normales Kosten- und Prozessrisiko sowie geringe Erfolgsaussichten machen ihn nicht ohne Weiteres unzumutbar. Die Bedeutung für eine konkrete Klage nach Art. 79 DSGVO bleibt eine fallbezogene Prüfung.
- **EuGH C-414/24, 18.06.2026:** Die Rechtsbehelfe nach Art. 77 und Art. 79 DSGVO können nebeneinander und unabhängig voneinander bestehen. Das Urteil selbst trägt diesen Rechtssatz. Es erwähnt einen nationalen Aussetzungsmechanismus nur als mögliche Koordination paralleler Verfahren; eine bereits bestehende allgemeine Aussetzungsbefugnis der österreichischen DSB folgt daraus nicht.

Abgrenzungen

Die erfolgreiche Vorratsdatenspeicherungsentscheidung **VfGH G 47/2012 ua, 27.06.2014** beruhte auf besonderen Umständen, darunter schwer vollständig erfassbare Verantwortliche, laufend neu entstehende Datensätze und eine mögliche Löschung vor erreichbarer Kontrolle. Sie belegt keinen allgemeinen Vorrang des direkten Individualantrags bei gesetzlicher Datenverarbeitung.

Ein eigener abgabenrechtlicher Nutzerweg zum Bundesfinanzgericht ist bislang nicht belegt. Zwar gelten nach § 2 Abs. 2 Krypto-MPfG Teile der BAO sinngemäß und die Meldung des Anbieters gilt nach § 19 Abs. 2 als Abgabenerklärung. **§ 243 BAO** setzt für eine Bescheidbeschwerde jedoch einen Bescheid einer Abgabenbehörde voraus. Ein individueller, vor der Meldung anfechtbarer Bescheid an die betroffene Privatperson wurde nicht identifiziert. Ein späterer Steuerbescheid wäre ein gesonderter Vorgang und verhindert die vorherige Datenverarbeitung oder Meldung nicht notwendig.

Eine mögliche Ungültigkeit der DAC8-Richtlinie kann nur der EuGH verbindlich feststellen. Das schließt eine Prüfung nationaler österreichischer Bestimmungen nicht aus; nationale Gerichte können unionsrechtliche Fragen nach Art. 267 AEUV vorlegen.

Vorläufige Einordnung

Der Quellenstand legt als vorsichtige Arbeitsannahme nahe, einen unmittelbaren VfGH-Antrag einer Privatperson nicht als verfahrensrechtlich alternativlos zu behandeln. Vor einer Einbringung sollte der konkrete Sachverhalt belastbar von **G 178/2024** abgegrenzt und geklärt sein, weshalb DSB/BVwG sowie ein allenfalls einschlägiger gerichtlicher Rechtsbehelf keinen zumutbaren Weg bilden.

Aktuelle und unmittelbare Betroffenheit sowie der richtige Anfechtungsumfang bleiben zusätzliche Zulässigkeitsvoraussetzungen. Sie werden in diesem auf die Subsidiarität begrenzten Kurzvermerk nicht abschließend beurteilt.